

A 案 · 周立强（卡农）· 刑事判决书

文书编号：某 A 刑初字第（2025）第 A-016 号

公诉机关：青屏市云溪区人民检察院。

被告人周立强，男，1998 年 4 月 12 日生，汉族，大专文化，无业，户籍地青屏市云溪区临江路 18 号 3 单元 502 室，身份证号码 370205199804121236。2025 年 6 月 5 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年变更为取保候审。

青屏市云溪区人民检察院以某检刑诉〔2025〕A-016 号起诉书指控被告人周立强犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青屏市云溪区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人周立强及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 3 月 18 日至 2025 年 5 月 20 日间，被告人周立强在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将其本人名下的中国建设银行借记卡（卡号 6227000135790246812，绑定手机号 137****2244）及本人微信、支付宝收款码提供给上线“阿俊”（另案处理）用于接收来源不明资金，按走账金额 1.5% 抽取提成，该卡此阶段单边流入资金 386000 元，据此获利 5790 元；其间还按上线要求使用本人实名支付账户配合完成人脸识别验证转账共计 42 次，获利 1050 元，两项合计非法获利 6840 元。上述流入资金中，已查明被害人张三被他人以冒充电商物流客服方式诈骗 50000 元。

本院认为，被告人周立强明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡、收款码并配合完成人脸识别验证，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计 386000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。周立强在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述、自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、自首、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人周立强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元；

二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人周立强违法所得人民币 6840 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青屏市中级人民法院提出上诉。

审判员：

青屏市云溪区人民法院（教学虚构）

2025 年 9 月 18 日